

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 8

【처분종류】 권고

【제 목】 특별사면 인사처리지침 조치 미흡

【지적사항】

1. 업무 개요

2024년 설 명절을 맞아 실시된 대통령 특별사면에 따라 인사혁신처는 공직자들이 심기일전하여 성실하고 적극적인 자세로 공무에 매진할 수 있도록 징계사면 인사처리지침(2024.02.07.)을 하달하고 공공기관도 이 지침을 준용하여 처리하도록 권고하였다.

해당 인사처리지침에 따르면 2022. 5. 9. 이전 인사권자가 징계관계규정에 의거하여 실시한 징계처분(견책 및 불문 경고)에 대해 적용하며 사면대상자는 사면일로부터 징계처분의 효력이 상실되고 인사·보수 등에 관한 제한규정의 적용이 배제된다.

또한, 인사 및 성과 기록의 징계처분이 기재된 란에 『대통령특별사면(2024.02.07.)에 의거 사면』내용을 기록하고, 징계기록말소제도에 의해 말소사실이 표기된 경우에도 동일하게 사면 내용을 기록하게끔 되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

우리 원은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조제1항제2호에 따른 기타공공기관으로 법률에 의거하여 운영하고 있으며 「기타공공기관 경영혁신에 관한 지침」 제20조(인사 운영의 기본원칙)에 따르면 임직원의 인사를 법령, 정관, 자체 규정 및 이 지침이 정하는 바에 따라 공정하고 투명하게 운영해야 한다.

또한 우리 원 「윤리강령」 제12조에 따르면 ‘임직원은 모든 정보를 정당하고 투명하게 취득·관리하여야 하며 특정 개인이나 부서의 이익을 위해 중요한 정보를 은폐하거나 독점하지 않는다’고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2024. 3. 11. 기획재정부는 우리 원과 연계된 외부업무연락방에서 ‘2024년 설 명절 특별사면 시행 안내(접수번호 2024-1231)’를 통해 인사혁신처의 특별사면(징계사면) 처리지침을 안내하고 공공기관의 임직원에게 대해서도 이 지침에 준하여 적절히 조치하도록 권고한 바 있다.

그러나 이 처리지침은 업무연락이 접수된 지 7개월이 경과한 감사시점 현재 까지도 시행이 되지 않은 상태였으며, 관련된 문서 시행이나 의사결정을 위한 기록물도 발견되지 않았다.

[표 14] 2024년 설 명절 대통령 사면관련 제출자료

⑤ 2024.2.7. 대통령 특별사면 인사처리 지침에 따른 우리원 후속조치 현황

☐ 한국보건산업진흥원은 해당사항 없습니다.

이러한 처리 지연 문제는 인사부서가 해당 징계사면 처리지침을 업무연락으로 수신하였으나 권고성 지침으로 하달된데다 임직원의 실익이 없는 것으로 자체 판단하여 해당 지침을 시행하지 않는 것으로 잠정 처리함에 따라 발생하였다.

비록 권고성 지침이라 할지라도 인사혁신처의 징계사면 처리지침 실시여부는 우리 원 임직원의 인사상 권익과 관계된 주요사안으로 해당 처리지침의 적용여부를 결정하기 위해서는 ○○○○실 내부에서 잠정적 의사결정을 하고 종결할 것이 아니라 인사위원회 등 적정한 의견수렴 절차를 거치거나 인사권자인 기관장에게 보고 후 정식으로 처리방침을 확정짓는 것이 바람직한 방향으로 판단된다.

조치할 사항 ○○○○실장은 지난 2024. 3. 11. 업무연락을 통해 수신한 인사혁신처의 특별사면(징계사면) 인사처리지침에 대해 이해관계 당사자의 민원 등이 발생하지 않도록 해당 처리지침의 시행여부를 인사위원회 안건 처리 또는 기관장 보고 등 적정한 의사결정 과정을 통해 해당 처리지침의 시행 여부를 조속히 확정하시기 바랍니다. (권고)